MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Ética Profissional

Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e Provimento 205/2021, organizados do jeito que a FGV cobra.

- **8** questões na 1ª fase
- **10%** da prova
- Grupo **A** · disciplina obrigatória
- Leitura: **cerca de 50 min**

Como usar esta sinopse

> Ética é a disciplina que mais aprova e a que mais reprova. São 8 questões, a FGV repete os mesmos temas a cada edição, e a lei é curta. Quem domina Ética entra na prova com um quinto dos 40 pontos praticamente garantidos.

8
questões em todas as provas, sempre

6
a meta mínima de acertos em Ética

4
normas: Estatuto, Regulamento, Código de Ética e Provimento 205

13
seções nesta sinopse, com tabelas e pegadinhas

O método de leitura

1. **Primeira leitura (50 min):** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca (20 min):** abra o Estatuto (Lei 8.906/94) e leia os artigos citados em cada seção. A FGV copia o texto da lei nas alternativas.
3. **Questões (40 min):** faça as questões de Ética na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão (10 min, toda semana):** releia só as seções 12 (pegadinhas) e 13 (tabela de prazos e números).

Como ler os quadros

LEI SECA
O artigo exato que você precisa ler. A banca reproduz a redação literal.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 A advocacia e os atos privativos
2 Inscrição na OAB
3 Incompatibilidades e impedimentos
4 Mandato e relação com o cliente
5 Sigilo profissional
6 Direitos e prerrogativas
7 Honorários advocatícios
8 Sociedade de advogados
9 Advogado empregado, público e pro bono
10 Publicidade
11 Infrações, sanções e processo disciplinar
12 Organização da OAB e eleições
13 Pegadinhas, prazos e revisão final

1 A advocacia e os atos privativos

> O advogado é indispensável à administração da justiça (art. 133 da CF e art. 2º do Estatuto). No seu ministério privado, presta serviço público e exerce função social.

O que só o advogado pode fazer (art. 1º)

- **Postular a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais.** No Juizado Especial Cível, a parte pode atuar sozinha em causas de até 20 salários mínimos (Lei 9.099/95); isso é exceção legal, não regra do Estatuto.
- **Atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.**

Não é privativo do advogado impetrar **habeas corpus**, em qualquer instância ou tribunal (art. 1º, § 1º).

Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas só podem ser registrados com o **visto de advogado** (art. 1º, § 2º). A exigência é dispensada para microempresas e empresas de pequeno porte (LC 123/2006, art. 9º, § 2º).

É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade (art. 1º, § 3º). Um escritório de advocacia e contabilidade no mesmo anúncio é infração.

Atos nulos (art. 4º)

São **nulos** os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Também são nulos os atos praticados por advogado **impedido** (no âmbito do impedimento), **suspenso**, **licenciado** ou que passar a exercer atividade **incompatível**.

ATENÇÃO

O ato praticado por advogado suspenso é **nulo**, e exercer a profissão estando suspenso é **infração disciplinar** (art. 34, I). A FGV costuma dizer que o ato é "anulável" ou "válido, com sanção apenas disciplinar". As duas alternativas estão erradas.

Independência e ausência de hierarquia (art. 6º)

Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Todos devem tratar-se com consideração e respeito recíprocos. As autoridades e servidores devem dispensar ao advogado tratamento compatível com a dignidade da advocacia.

O estagiário

O estagiário inscrito na OAB pode praticar os atos de advocacia **em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade deste** (art. 3º, § 2º). Isoladamente, o Regulamento Geral (art. 29) permite apenas três atos:

1. retirar e devolver autos em cartório, assinando a carga;
2. obter certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos;
3. assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos.

O estagiário pode ainda praticar isoladamente atos extrajudiciais, quando receber autorização ou substabelecimento do advogado (RG, art. 29, § 2º).

PARA MEMORIZAR

"Carga, Certidão e Juntada": as três coisas que o estagiário faz sozinho. Qualquer outra, como assinar uma contestação, exige o advogado junto. Se praticar ato além da sua habilitação, o estagiário comete infração punida com censura (art. 34, XXIX).

COMO CAI

Pedro, estagiário regularmente inscrito, assinou sozinho um recurso de apelação para não perder o prazo, porque o advogado estava viajando. **O ato é válido?**

Não. A apelação não está entre os atos que o estagiário pratica isoladamente. A urgência não amplia a habilitação dele, e Pedro responde por infração disciplinar (censura).

2 Inscrição na OAB

Requisitos para inscrição como advogado (art. 8º)

#	Requisito	Detalhe que a FGV cobra
I	Capacidade civil	Plena, nos termos do Código Civil.
II	Diploma ou certidão de graduação em Direito	Obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada.
III	Título de eleitor e quitação do serviço militar	Só para brasileiros.
IV	Aprovação no Exame de Ordem	Regulamentado pelo Conselho Federal (Provimento 144/2011).
V	Não exercer atividade incompatível	Ver seção 3.
VI	Idoneidade moral	A inidoneidade é declarada por **2/3** dos votos do Conselho competente, em procedimento com contraditório.
VII	Prestar compromisso perante o Conselho	É o último ato: sem ele, não há inscrição.

Não atende ao requisito de idoneidade moral quem foi condenado por **crime infamante**, salvo reabilitação judicial (art. 8º, § 4º). O estrangeiro ou brasileiro graduado no exterior precisa revalidar o diploma, além de cumprir os demais requisitos (§ 2º).

Inscrição principal, suplementar e transferência (art. 10)

- **Principal:** no Conselho Seccional do **domicílio profissional** do advogado (onde ele estabelece o centro das suas atividades). Na dúvida, prevalece o domicílio da pessoa física.
- **Suplementar:** obrigatória quando o advogado passa a exercer a profissão com **habitualidade** em outro Estado. Considera-se habitual a intervenção judicial que exceder **5 causas por ano** (§ 2º).
- **Transferência:** quando o advogado muda efetivamente o domicílio profissional para outra unidade da federação, deve requerer a transferência da inscrição principal (§ 3º).

Inscrição como estagiário (art. 9º)

Exige os requisitos dos incisos I, III, V, VI e VII do art. 8º, mais a admissão em estágio profissional. O estágio dura **2 anos** e é realizado nos últimos anos do curso jurídico. O aluno que exerce atividade incompatível pode frequentar o estágio oferecido pela faculdade, para fins de aprendizagem, mas **não pode se inscrever na OAB** (§ 3º).

Cancelamento × licenciamento

Cancelamento (art. 11) · encerra a inscrição	Licenciamento (art. 12) · suspende temporariamente
Requerimento do próprio advogado	Requerimento com **motivo justificado**
Sanção de exclusão	Passar a exercer, em caráter **temporário**, atividade incompatível
Falecimento	Sofrer doença mental considerada **curável**
Passar a exercer, em caráter **definitivo**, atividade incompatível	
Perder qualquer requisito de inscrição	

Depois do cancelamento, uma nova inscrição **não restaura o número antigo** e exige de novo os requisitos dos incisos I, V, VI e VII do art. 8º (art. 11, § 2º). Se o cancelamento decorreu de exclusão, a nova inscrição depende ainda de **provas de reabilitação** (§ 3º).

ATENÇÃO

Atividade incompatível **definitiva** gera cancelamento; atividade incompatível **temporária** gera licenciamento. O servidor nomeado para um cargo de direção em comissão (temporário) se licencia. O aprovado em concurso para juiz (definitivo) tem a inscrição cancelada.

Identidade profissional (art. 13)

O documento de identidade profissional é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado ou estagiário. Ele **constitui prova de identidade civil** para todos os fins legais.

3 Incompatibilidades e impedimentos

> Este é o tema que mais derruba candidato. A lógica: **incompatibilidade é proibição total** (a pessoa não advoga nem em causa própria); **impedimento é proibição parcial** (advoga normalmente, menos em determinadas causas).

Incompatíveis: proibição total (art. 28)

#	Quem é incompatível com a advocacia
I	Chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo, e seus substitutos legais
II	Membros do Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da justiça de paz, e todos os que exercem função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta
III	Ocupantes de cargos ou funções de **direção** em órgãos da Administração Pública direta ou indireta, suas fundações e empresas controladas ou concessionárias de serviço público
IV	Ocupantes de cargos ou funções vinculados, direta ou indiretamente, a órgão do Poder Judiciário, e os que exercem serviços **notariais e de registro**
V	Ocupantes de cargos ou funções vinculados, direta ou indiretamente, a atividade **policial** de qualquer natureza
VI	**Militares** de qualquer natureza, na ativa
VII	Ocupantes de cargos ou funções com competência de **lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos** e contribuições parafiscais
VIII	Ocupantes de funções de **direção e gerência em instituições financeiras**, inclusive privadas

- A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo se afaste dele temporariamente (§ 1º).
- Não se incluem no inciso III os que não detêm poder de decisão relevante sobre interesses de terceiros, a juízo do Conselho competente, nem a administração acadêmica ligada ao magistério jurídico (§ 2º). O diretor da faculdade de Direito pública pode advogar.

Impedidos: proibição parcial (art. 30)

- **Inciso I:** os servidores da administração direta, indireta e fundacional não podem advogar **contra a Fazenda Pública que os remunere** ou à qual esteja vinculada a entidade empregadora.
- **Inciso II:** os membros do Poder Legislativo, em todos os níveis, não podem advogar **contra ou a favor** das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou concessionárias e permissionárias de serviço público.

Os **docentes dos cursos jurídicos** não se incluem no impedimento do inciso I (parágrafo único). O professor de Direito de uma universidade federal pode advogar contra a União.

Advocacia pública de chefia (art. 29)

Procuradores-Gerais, Advogados-Gerais, Defensores-Gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da Administração são **exclusivamente legitimados para a advocacia vinculada à função** durante o período da investidura. Não podem advogar fora do cargo enquanto o ocupam.

Situação	Classificação	Consequência
Vereador	Impedido (art. 30, II)	Não advoga contra nem a favor de nenhum ente público ou concessionária. Advoga para particulares contra particulares.
Presidente da Câmara Municipal	Incompatível (art. 28, I)	Membro da Mesa: não advoga em nada.
Servidor do INSS (técnico)	Impedido (art. 30, I)	Não advoga contra a União/INSS. Advoga contra o Estado e o Município.
Auditor fiscal da Receita	Incompatível (art. 28, VII)	Fiscaliza tributos: não advoga.
Escrevente de cartório judicial	Incompatível (art. 28, IV)	Vinculado ao Judiciário.
Gerente de banco privado	Incompatível (art. 28, VIII)	A regra alcança instituições privadas.
Professor de Direito em universidade pública	Sem impedimento	Ressalva expressa do parágrafo único do art. 30.

ATENÇÃO

Incompatibilidade não é permitida **nem em causa própria**. E o vereador é impedido de advogar **a favor** do ente público também, não só contra. A FGV costuma escrever "o vereador pode advogar a favor do Município".

COMO CAI

Marina, advogada, foi nomeada para um cargo em comissão de diretora jurídica de uma autarquia estadual. Ela quer continuar atuando em causas particulares de família. **Pode?**

Não, enquanto ocupar o cargo. Como dirigente de órgão jurídico da Administração, ela fica exclusivamente legitimada para a advocacia vinculada à função (art. 29). Como a investidura é temporária, a solução é o licenciamento da atividade privada, e não o cancelamento da inscrição.

4 Mandato e relação com o cliente

A procuração (art. 5º)

- O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.
- **Urgência:** o advogado pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de **15 dias, prorrogável por igual período** (§ 1º).
- A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam **poderes especiais** (§ 2º), como receber, dar quitação, transigir e desistir.
- **Renúncia:** o advogado que renunciar continua a representar o mandante durante os **10 dias seguintes à notificação**, salvo se for substituído antes (§ 3º).

Regras do Código de Ética (arts. 9º a 26)

- O advogado deve informar o cliente, de forma clara, sobre os riscos da pretensão e as consequências da demanda (art. 9º).
- A renúncia deve ser feita **sem menção do motivo** que a determinou (art. 16). O advogado não precisa explicar por que deixou a causa.
- A revogação do mandato pelo cliente **não o desobriga do pagamento dos honorários contratados**, nem retira do advogado o direito à verba de sucumbência proporcional ao trabalho realizado (art. 17).
- O mandato judicial ou extrajudicial **não se extingue pelo decurso do tempo**, salvo se o contrário for consignado no instrumento (art. 18).
- O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído **sem prévio conhecimento deste**, salvo por motivo plenamente justificável ou para adotar medidas judiciais urgentes e inadiáveis (art. 14).
- Havendo **conflito de interesses** entre clientes, o advogado opta por um dos mandatos e renuncia aos demais, resguardado o sigilo profissional (art. 20).
- É direito e dever do advogado assumir a **defesa criminal** sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado (art. 23).
- O advogado não é obrigado a aceitar a causa: a relação é de confiança. Mas, aceita a causa, deve conduzi-la com zelo e não pode abandoná-la.
- Concluída a causa ou extinto o mandato, o advogado deve devolver bens, valores e documentos recebidos e **prestar contas** pormenorizadas (art. 12).

ATENÇÃO

Renúncia é ato do advogado e gera os 10 dias de representação. **Revogação** é ato do cliente e não gera esse prazo, mas não o libera dos honorários. Abandonar a causa sem justo motivo, ou antes de 10 dias da comunicação da renúncia, é infração punida com censura (art. 34, XI).

COMO CAI

O advogado Rui renunciou ao mandato e notificou o cliente na segunda-feira. Na quarta, foi intimado de uma sentença desfavorável. **Rui deve recorrer?**

Sim. Ele continua responsável pela causa durante os 10 dias seguintes à notificação, salvo se o cliente constituir outro advogado antes. Deixar o prazo correr configura abandono da causa.

5 Sigilo profissional

O sigilo é, ao mesmo tempo, **direito e dever** do advogado, e é inerente à profissão (CED, art. 35). Abrange tudo o que o advogado souber em razão do seu ofício.

- O advogado **não é obrigado a depor**, em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral, sobre fatos de que teve conhecimento em razão da profissão. A recusa vale **mesmo que o cliente o autorize ou solicite** (EAOAB, art. 7º, XIX, e CED, art. 38).
- As comunicações entre advogado e cliente presumem-se confidenciais.
- **Exceções (CED, art. 37):** o sigilo cede diante de **grave ameaça ao direito à vida e à honra** ou quando o advogado se vir **afrontado pelo próprio cliente** e precisar revelar o segredo em sua defesa. Mesmo nesses casos, a revelação fica restrita ao interesse da causa.
- Violar, sem justa causa, sigilo profissional é infração disciplinar punida com **censura** (art. 34, VII).

PARA MEMORIZAR

O sigilo pertence à profissão, e não ao cliente. Por isso a autorização do cliente **libera** o advogado para falar, mas **não o obriga** a depor.

6 Direitos e prerrogativas

> As prerrogativas não são privilégios pessoais: são garantias do cidadão que o advogado representa. Sem elas, não há defesa efetiva.

As prerrogativas mais cobradas (art. 7º)

Inciso	Direito
II	**Inviolabilidade** do escritório, dos instrumentos de trabalho e da correspondência, desde que relativos ao exercício da advocacia.
III	Comunicar-se com seus clientes, **pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração**, quando estiverem presos, detidos ou recolhidos, **ainda que considerados incomunicáveis**.
IV	Ter a presença de representante da OAB quando **preso em flagrante** por motivo ligado ao exercício da advocacia, sob pena de nulidade do auto. Nos demais casos, comunicação expressa à seccional.
V	Não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em **sala de Estado Maior**, com instalações e comodidades condignas; na falta, em **prisão domiciliar**.
VI e VII	Ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, secretarias, cartórios, delegacias e prisões, e permanecer sentado ou em pé e retirar-se independentemente de licença.
VIII	Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, **independentemente de horário previamente marcado**, observada a ordem de chegada.
X	Usar da palavra, **pela ordem**, em qualquer tribunal, para esclarecer equívoco ou dúvida sobre fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento.
XIII	Examinar, em qualquer órgão dos Poderes, autos de processos findos ou em andamento, **mesmo sem procuração**, quando não estiverem sujeitos a sigilo.
XIV	Examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, **mesmo sem procuração**, autos de flagrante e de investigação, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade.
XVI	Retirar autos de processos findos, **mesmo sem procuração**, pelo prazo de **10 dias**.
XX	Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão, depois de **30 minutos** do horário designado, se a autoridade não tiver comparecido, mediante comunicação protocolizada em juízo.
XXI	Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, **sob pena de nulidade absoluta** do interrogatório e dos elementos dele decorrentes.

Regras complementares

- **Sigilo nos autos de investigação:** se houver sigilo decretado, o exame dos autos exige procuração (art. 7º, § 10). A autoridade pode limitar o acesso a diligências em andamento quando houver risco à eficácia delas (§

11).

- **Busca no escritório:** só por decisão judicial motivada, com mandado específico e pormenorizado, cumprido na presença de representante da OAB. É vedada a utilização de documentos de clientes do advogado investigado, salvo se esses clientes também forem investigados como partícipes do mesmo crime (art. 7º, §§ 6º e 7º).
- **Prisão em flagrante:** por motivo de exercício da profissão, só em caso de **crime inafiançável** (art. 7º, § 3º).
- **Imunidade profissional:** não constitui injúria ou difamação puníveis qualquer manifestação do advogado no exercício da atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares por excessos (art. 7º, § 2º). O STF excluiu o **desacato** dessa imunidade (ADI 1127).
- **Desagravo público:** o advogado ofendido no exercício da profissão ou em razão dela será publicamente desagravado (art. 7º, XVII). O desagravo é promovido pelo Conselho competente, **de ofício, a pedido do ofendido ou de qualquer pessoa**, e **independe da concordância** do ofendido (RG, art. 18).
- **Crime de violação de prerrogativas:** violar os direitos dos incisos II, III, IV e V do art. 7º é crime (art. 7º-B).

Advogada gestante, lactante, adotante ou que der à luz (art. 7º-A)

- Entrada em tribunais sem passar por detectores de metais e raio-X (gestante).
- Reserva de vaga em garagens dos fóruns (gestante).
- Acesso a creche ou local adequado para cuidar do bebê (lactante).
- Preferência na ordem das sustentações orais e audiências, mediante comprovação.
- Suspensão de prazos processuais, por **30 dias**, quando for a única patrona da causa, desde que notifique o cliente por escrito (parto ou adoção). Para o advogado que se torna pai e é o único patrono, a suspensão é de **8 dias** (CPC, art. 313, X e § 7º).

> **ATENÇÃO**
> "Mesmo sem procuração" vale para conversar com o preso, examinar autos não sigilosos e de investigação e retirar autos **findos**. Para retirar autos de processo **em andamento**, é preciso procuração. E se a investigação for sigilosa, o exame também exige procuração.

7 Honorários advocatícios

As três espécies (art. 22)

Espécie	O que é	Regra-chave
Convencionados (contratuais)	Combinados entre advogado e cliente.	Na falta de estipulação, pagos **1/3 no início** do serviço, **1/3 até a decisão de 1ª instância** e **1/3 no final** (§ 3º).
Arbitrados judicialmente	Fixados pelo juiz quando não há acordo.	Valor compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, **não inferior à tabela** da Seccional (§ 2º).
Sucumbência	Pagos pela parte vencida.	**Pertencem ao advogado**, que pode executá-los autonomamente (art. 23).

- O advogado nomeado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, por falta ou impossibilidade da Defensoria Pública, tem direito a honorários fixados pelo juiz, **pagos pelo Estado** (art. 22, § 1º).

- A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o **contrato escrito** que os estipular são **títulos executivos** e constituem **crédito privilegiado** na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial (art. 24).
- O advogado pode requerer que os honorários contratados sejam pagos diretamente a ele, por dedução da quantia a ser recebida pelo cliente, juntando o contrato aos autos antes do mandado de levantamento (art. 22, § 4º).
- Os honorários têm **natureza alimentar** (CPC, art. 85, § 14, e Súmula Vinculante 47 do STF).

Prescrição (art. 25)

Prescreve em **5 anos** a ação de cobrança de honorários, contado o prazo:

1. do vencimento do contrato, se houver;
2. do trânsito em julgado da decisão que os fixar;
3. da ultimação do serviço extrajudicial;
4. da desistência ou transação;
5. da renúncia ou revogação do mandato.

Também prescreve em **5 anos** a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente ou de terceiros por conta dele (art. 25-A).

O que diz o Código de Ética (arts. 48 a 54)

- Os honorários devem ser fixados com **moderação**, considerando a relevância e a complexidade da causa, o trabalho e o tempo, o valor da causa, a condição econômica do cliente e a praxe do foro (art. 49).
- **Cláusula quota litis** (participação no resultado): admitida em caráter excepcional, os honorários devem ser em pecúnia e, somados aos da sucumbência, **não podem superar as vantagens obtidas pelo cliente** (art. 50). O pagamento em bens só é admitido se o cliente não tiver condições pecuniárias, e deve constar de contrato escrito.
- É vedado cobrar honorários **abaixo da tabela** da Seccional, salvo motivo plenamente justificável (art. 48, § 6º).
- O crédito por honorários **não autoriza o saque de duplicata** ou outro título de crédito de natureza mercantil. Admite-se apenas a emissão de **fatura**, quando exigida pelo cliente (art. 52).
- É lícito receber honorários por **cartão de crédito**, mediante credenciamento junto à operadora (art. 53).
- Havendo necessidade de cobrança judicial, o advogado deve **renunciar ao mandato** antes de executar o cliente (art. 54).

COMO CAI

Bia contratou o advogado Caio sem fixar a forma de pagamento. Caio ajuizou a ação, que está aguardando sentença. **Quanto Caio pode cobrar agora?**

Um terço. Sem estipulação, os honorários são devidos em três partes: 1/3 no início, 1/3 até a decisão de primeira instância e 1/3 ao final (art. 22, § 3º).

ATENÇÃO

O advogado **não pode** emitir duplicata contra o cliente, e a cobrança judicial exige **renúncia prévia** ao mandato. A FGV costuma apresentar a duplicata como "alternativa válida para agilizar a cobrança".

8 Sociedade de advogados

- Os advogados podem se reunir em **sociedade simples de prestação de serviços de advocacia** ou constituir **sociedade unipessoal de advocacia** (art. 15).
- A sociedade adquire personalidade jurídica com o **registro dos atos constitutivos no Conselho Seccional** em cuja base territorial tiver sede (§ 1º). É **vedado** o registro em cartório de registro civil de pessoas jurídicas e em junta comercial (art. 16, § 3º).
- As procurações devem ser outorgadas **individualmente aos advogados** e indicar a sociedade de que façam parte (§ 3º).
- Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade, constituir mais de uma sociedade unipessoal, ou integrar simultaneamente uma sociedade e uma unipessoal, **com sede ou filial na mesma área territorial** do respectivo Conselho Seccional (§ 4º).
- A filial deve ser registrada no Conselho Seccional onde se instalar, e os sócios ficam obrigados à **inscrição suplementar** (§ 5º).
- Os advogados sócios de uma mesma sociedade **não podem representar em juízo clientes de interesses opostos** (§ 6º).

O que é proibido (art. 16)

Não são admitidas a registro sociedades que apresentem forma ou características **empresariais**, que adotem **nome de fantasia**, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar.

- A razão social deve ter, obrigatoriamente, o **nome de pelo menos um advogado** responsável. Pode permanecer o nome de sócio falecido, desde que previsto no ato constitutivo (§ 1º).
- A sociedade unipessoal é denominada pelo nome do titular, total ou parcialmente, com a expressão **"Sociedade Individual de Advocacia"** (§ 4º).
- O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível em caráter temporário deve ser averbado no registro da sociedade (§ 2º).

Responsabilidade (art. 17)

Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade unipessoal respondem **subsidiária e ilimitadamente** pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar.

PARA MEMORIZAR

Sociedade de advogados: **simples** (nunca empresária), registrada **só na OAB**, com **nome de advogado** (nunca fantasia), formada **só por advogados**, e com responsabilidade **subsidiária e ilimitada** do sócio.

COMO CAI

Três advogados querem constituir a sociedade "Justiça Rápida Advogados" e registrá-la na Junta Comercial para facilitar a emissão de notas fiscais. **É possível?**

Não, por dois motivos: a sociedade não pode adotar nome de fantasia, e o registro deve ser feito exclusivamente no Conselho Seccional da OAB.

9 Advogado empregado, público e pro bono

Advogado empregado (arts. 18 a 21)

- A relação de emprego **não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional** do advogado (art. 18).
- O advogado empregado não está obrigado a prestar serviços de **interesse pessoal do empregador**, fora da relação de emprego (art. 18, parágrafo único).
- O salário mínimo profissional é fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva (art. 19).
- **Jornada:** até **8 horas diárias contínuas e 40 semanais** (art. 20, com redação da Lei 14.365/2022), salvo acordo ou convenção coletiva.
- As horas extras têm adicional não inferior a **100%**; o trabalho noturno (das **20h às 5h**) tem adicional de **25%** (art. 20, §§ 2º e 3º).
- Os honorários de **sucumbência** são devidos aos advogados empregados, e não ao empregador (art. 21).

Advocacia pública

Os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das procuradorias dos Estados, do DF, dos Municípios e das entidades da administração indireta se sujeitam ao Estatuto, além do regime próprio a que se subordinem (art. 3º, § 1º).

Advocacia pro bono (CED, art. 30)

- É a prestação **gratuita, eventual e voluntária** de serviços jurídicos.
- Beneficiários: instituições sociais sem fins econômicos e seus assistidos, e pessoas naturais que não tenham recursos para contratar advogado.
- É **vedado** usar a advocacia pro bono para fins **político-partidários ou eleitorais**, para beneficiar instituições que visem a esses fins, ou como instrumento de **publicidade para captação de clientela**.

10 Publicidade

> A publicidade é permitida, desde que tenha caráter **meramente informativo** e prime pela **discrição e sobriedade**. O que se proíbe é a **captação de clientela** e a **mercantilização** da profissão (CED, art. 39, e Provimento 205/2021).

Permitido

- Placa ou inscrição na fachada do escritório, só para identificação, com dimensões sóbrias.
- Site, perfis em redes sociais e cartões de visita com nome, número de inscrição, áreas de atuação, endereço e contatos.
- **Marketing de conteúdo:** publicar artigos, vídeos e posts com informação jurídica.
- Impulsionamento pago de conteúdo nas redes, desde que não haja oferta de serviços em linguagem mercantil (Prov. 205/2021).
- Participar de entrevistas e programas, com objetivo ilustrativo e educacional.
- Indicar títulos acadêmicos e associações culturais e científicas de que participe.

Proibido (CED, art. 40)

- Veicular publicidade por **rádio, cinema e televisão**.
- Usar **outdoors**, painéis luminosos ou formas assemelhadas.
- Inscrições em **muros, paredes, veículos, elevadores** ou qualquer espaço público.
- Divulgar serviços por **mala direta**, distribuir **panfletos** ou enviar correspondência a uma coletividade.
- Fornecer dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos na imprensa.
- Mencionar valores de honorários, gratuidade ou forma de pagamento como chamariz.
- **Ostentação** de bens e conquistas para atrair clientela, e menção a clientes ou a casos concretos.

Advogado nos meios de comunicação (CED, arts. 42 e 43)

- O advogado pode participar de programas de rádio e TV e escrever para a imprensa, desde que com fins **ilustrativos, educacionais e instrutivos**, sem propósito de promoção pessoal.
- É vedado **responder com habitualidade a consultas** sobre matéria jurídica nos meios de comunicação, debater causa sob o patrocínio de outro advogado, abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão, divulgar lista de clientes e demandas, e insinuar-se para reportagens e declarações públicas.

ATENÇÃO

A publicidade em **redes sociais** é permitida, inclusive com impulsionamento pago. A proibição é de **rádio e TV** como meio de publicidade, e não de participar de programas como entrevistado. A FGV inverte as duas coisas.

COMO CAI

A advogada Lívia publica no Instagram vídeos semanais explicando direitos do consumidor e paga para impulsioná-los. No fim de cada vídeo, informa: "consulta gratuita no meu escritório". **Há infração?**

Os vídeos informativos e o impulsionamento são permitidos. A oferta de consulta gratuita como chamariz, não: é captação de clientela com linguagem mercantil.

PARA MEMORIZAR

A pergunta-chave da FGV é: **a peça informa ou vende?** Informar é permitido. Vender serviço, prometer resultado, divulgar preço ou usar meio de massa é infração.

11 Infrações, sanções e processo disciplinar

As quatro sanções (art. 35)

Sanção	Quando se aplica	Detalhes
Censura art. 36	Infrações dos incisos I a XVI e XXIX do art. 34; violação ao Código de Ética; violação ao Estatuto sem sanção mais grave.	Pode ser convertida em **advertência**, em ofício reservado e **sem registro** nos assentamentos, quando houver circunstância atenuante.
Suspensão art. 37	Infrações dos incisos XVII a XXV do art. 34; **reincidência** em infração disciplinar.	De **30 dias a 12 meses**. Na inépcia profissional (XXIV), perdura até o advogado prestar novas provas de habilitação. Na recusa em prestar contas (XXI), até que o advogado satisfaça integralmente a dívida, com correção monetária.
Exclusão art. 38	Aplicação de suspensão por **3 vezes**; infrações dos incisos XXVI a XXVIII (falsa prova de requisito de inscrição, inidoneidade moral, crime infamante).	Exige manifestação favorável de **2/3** dos membros do Conselho Seccional.
Multa art. 39	Cumulada com censura ou suspensão, quando houver **circunstâncias agravantes**.	De **1 a 10 anuidades**. Nunca é aplicada sozinha.

Exemplos de infrações por sanção (art. 34)

CENSURA

- Exercer a profissão quando impedido, ou facilitar o exercício a não inscritos (I).
- Angariar ou captar causas, com ou sem intervenção de terceiros (IV).
- Violar sigilo profissional sem justa causa (VII).
- Prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio (IX).
- Abandonar a causa sem justo motivo, ou antes de 10 dias da comunicação da renúncia (XI).
- Estagiário que pratica ato além da sua habilitação (XXIX).

SUSPENSÃO

- Prestar concurso a clientes ou terceiros para ato contrário à lei (XVII).
- Solicitar ou receber valor de cliente para aplicação ilícita ou desonesta (XVIII).
- Locupletar-se à custa do cliente ou da parte adversa (XX).
- Recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente (XXI).
- Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional (XXIV).
- Manter conduta incompatível com a advocacia (XXV).

ATENÇÃO · JURISPRUDÊNCIA DO STF

O Estatuto prevê suspensão para quem deixa de pagar as contribuições à OAB (art. 34, XXIII, e art. 37, § 2º). O STF declarou **inconstitucional** a suspensão do exercício profissional por inadimplência de anuidades (RE 647.885, Tema 732). A cobrança deve ser feita pelas vias próprias, como a execução.

Atenuantes (art. 40)

Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional; ausência de punição disciplinar anterior; exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em órgão da OAB; prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública.

Reabilitação (art. 41)

É permitido ao advogado requerer a reabilitação **1 ano após o cumprimento da sanção**, com provas efetivas de bom comportamento. Se a sanção resultou da prática de crime, a reabilitação disciplinar depende da reabilitação criminal.

Prescrição (art. 43)

- A pretensão punitiva prescreve em **5 anos**, contados da **constatação oficial do fato**.
- **Prescrição intercorrente:** processo paralisado por mais de **3 anos**, pendente de despacho ou julgamento, é arquivado de ofício ou a requerimento (§ 1º).
- A prescrição se interrompe pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita ao representado, e pela decisão condenatória recorrível de órgão julgador da OAB (§ 2º).

O processo disciplinar

- **Competência:** o poder de punir cabe exclusivamente ao **Conselho Seccional em cuja base territorial ocorreu a infração**, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal (art. 70). O julgamento é feito pelo Tribunal de Ética e Disciplina (TED).
- **Instauração:** de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada (art. 72). A denúncia **anônima** não é fonte idônea para instaurar o processo (CED, art. 55, § 2º).
- **Sigilo:** o processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término; só as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente têm acesso (art. 72, § 2º).
- **Suspensão preventiva:** o TED do Conselho onde o acusado tenha inscrição principal pode suspendê-lo preventivamente, em caso de **repercussão prejudicial à dignidade da advocacia**, depois de ouvi-lo em sessão especial. O processo deve ser concluído em até **90 dias** (art. 70, § 3º).
- **Prazos:** todos os prazos para manifestação de advogados, estagiários e terceiros nos processos da OAB, inclusive para recursos, são de **15 dias** (art. 69).
- **Recursos:** cabem ao Conselho Seccional contra decisões do TED, e ao Conselho Federal contra decisões não unânimes do Conselho Seccional ou que contrariem o Estatuto, o Regulamento, o Código de Ética ou decisão do Conselho Federal (arts. 75 e 76). Os recursos têm **efeito suspensivo**, salvo em matéria eleitoral, suspensão preventiva e cancelamento de inscrição obtida com falsa prova (art. 77).

> **COMO CAI**
>
> Um advogado inscrito em Goiás cometeu infração disciplinar durante uma audiência em São Paulo. **Quem julga?**
>
> O Conselho Seccional de São Paulo, onde ocorreu a infração (art. 70). A suspensão preventiva, se cabível, é decidida pelo TED de Goiás, onde fica a inscrição principal.

12 Organização da OAB e eleições

- A OAB é **serviço público**, dotada de personalidade jurídica e forma federativa (art. 44). **Não mantém vínculo funcional ou hierárquico** com a Administração Pública (§ 1º). Para o STF, é entidade *sui generis*: não precisa

de concurso público para contratar pessoal (ADI 3026) e não presta contas ao Tribunal de Contas da União (RE 1.182.189).

- Goza de **imunidade tributária total** em relação a seus bens, rendas e serviços (art. 45, § 5º).
- A certidão do Conselho competente sobre crédito de anuidades, preços de serviços e multas é **título executivo extrajudicial** (art. 46, parágrafo único).
- O pagamento da contribuição anual à OAB **isenta** os inscritos do pagamento obrigatório da contribuição sindical (art. 47).

Órgão	Características
Conselho Federal	Órgão supremo, com sede na Capital da República. Composto pelos conselheiros federais (delegações de **3 conselheiros** por unidade federativa) e pelos ex-presidentes, que são membros honorários vitalícios (art. 51). Edita o Regulamento Geral, o Código de Ética e os Provimentos (art. 54).
Conselho Seccional	Tem jurisdição sobre o território do respectivo Estado ou DF. Edita seu regimento interno, fixa as anuidades, decide sobre inscrições e julga, pelo TED, os processos disciplinares (art. 58).
Subseção	Criada pelo Conselho Seccional, que fixa sua área territorial e seus limites de competência e autonomia (art. 60). Pode ter Conselho próprio se contar com mais de **100 advogados** (§ 3º).
Caixa de Assistência	Criada pelo Conselho Seccional que contar com mais de **1.500 inscritos**, com personalidade jurídica própria, para prestar assistência aos advogados (arts. 45, § 4º, e 62).

Eleições (arts. 63 a 67)

- A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB ocorre na **segunda quinzena do mês de novembro** do último ano do mandato, mediante cédula única e votação direta (art. 63).
- O **comparecimento é obrigatório** para todos os advogados inscritos.
- Candidato: deve comprovar situação regular junto à OAB, não ocupar cargo exonerável *ad nutum*, não ter sido condenado por infração disciplinar (salvo reabilitação) e exercer efetivamente a profissão há mais de **3 anos** nas eleições para o Conselho Seccional e as Subseções, e há mais de **5 anos** para os demais cargos, como o Conselho Federal (art. 63, § 2º).
- O mandato é de **3 anos**, iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, salvo o do Conselho Federal (art. 65).
- A eleição da Diretoria do Conselho Federal ocorre em 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição nas Seccionais (art. 67).

PARA MEMORIZAR

Os números da OAB: **3** conselheiros federais por Estado, **3** anos de mandato, **100** advogados para a Subseção ter Conselho, **1.500** inscritos para criar a Caixa de Assistência, **3 ou 5** anos de profissão para ser candidato.

13 Pegadinhas, prazos e revisão final

As 15 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Trocar **impedimento** (proibição parcial) por **incompatibilidade** (proibição total).
2. Dizer que o vereador pode advogar **a favor** do Município. Não pode: o impedimento é contra e a favor.
3. Afirmar que o incompatível pode advogar **em causa própria**.
4. Dizer que o ato praticado por advogado suspenso é **anulável**. É nulo.
5. Ampliar os atos do estagiário. Sozinho, ele só faz carga, certidão e juntada.
6. Afirmar que **habeas corpus** é privativo de advogado.
7. Dizer que, autorizado pelo cliente, o advogado é **obrigado** a depor.
8. Confundir os **10 dias** da renúncia com os **15 dias** (prorrogáveis) para juntar a procuração em caso de urgência.
9. Afirmar que a revogação do mandato libera o cliente dos honorários.
10. Dizer que o desagravo depende de pedido ou de concordância do ofendido.
11. Apresentar a **duplicata** como meio lícito de cobrança de honorários.
12. Admitir registro de sociedade de advogados na **Junta Comercial** ou com **nome de fantasia**.
13. Dizer que a **multa** pode ser aplicada isoladamente.
14. Confundir a prescrição de **5 anos** (da constatação oficial) com a intercorrente de **3 anos**.
15. Atribuir a competência para punir ao Conselho da **inscrição**, e não ao do **local da infração**.

Tabela de prazos e números

Regra	Prazo ou número	Fonte
Apresentar a procuração após atuar em caso de urgência	**15 dias** + 15	art. 5º, § 1º
Representação do cliente após a notificação da renúncia	**10 dias**	art. 5º, § 3º
Retirar autos de processos findos, sem procuração	**10 dias**	art. 7º, XVI
Aguardar autoridade atrasada antes de se retirar	**30 minutos**	art. 7º, XX
Habitualidade que exige inscrição suplementar	**mais de 5 causas/ano**	art. 10, § 2º
Duração do estágio profissional	**2 anos**	art. 9º, § 1º
Jornada do advogado empregado	**8h/dia · 40h/semana**	art. 20
Adicional de hora extra · adicional noturno (20h–5h)	**100% · 25%**	art. 20, §§ 2º e 3º
Prescrição da cobrança de honorários e da prestação de contas	**5 anos**	arts. 25 e 25-A
Suspensão disciplinar	**30 dias a 12 meses**	art. 37, § 1º
Multa disciplinar	**1 a 10 anuidades**	art. 39
Exclusão: suspensões anteriores · quórum	**3 · 2/3**	art. 38
Reabilitação após o cumprimento da sanção	**1 ano**	art. 41
Prescrição disciplinar · intercorrente	**5 anos · 3 anos**	art. 43
Prazo geral nos processos da OAB, inclusive recursos	**15 dias**	art. 69
Conclusão do processo com suspensão preventiva	**90 dias**	art. 70, § 3º
Mandato nos órgãos da OAB	**3 anos**	art. 65
Suspensão de prazos para advogada única patrona (parto/adoção)	**30 dias**	CPC, art. 313, IX

Checklist da véspera

- [ ] Sei listar os 8 incisos de incompatibilidade e os 2 de impedimento.
- [ ] Sei os 3 atos que o estagiário pratica sozinho.
- [ ] Sei a diferença entre cancelamento e licenciamento.
- [ ] Sei quais prerrogativas valem "mesmo sem procuração".
- [ ] Sei as três espécies de honorários e a regra do 1/3.
- [ ] Sei as quatro sanções, quando cada uma se aplica e o quórum da exclusão.
- [ ] Sei o que é permitido e o que é proibido na publicidade.
- [ ] Sei a tabela de prazos acima sem consultar.

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

Lei 8.906/94 (Estatuto): arts. 1º a 7º-B, 8º a 14, 15 a 21, 22 a 26, 27 a 30, 31 a 43, 44 a 47, 63 a 77 · Código de Ética e Disciplina (2015): arts. 9º a 26, 30, 35 a 38, 39 a 47, 48 a 54 · Regulamento Geral: arts. 18, 19 e 29 · Provimento 205/2021.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base na Lei 8.906/1994 e alterações (incluindo as Leis 13.247/2016, 13.363/2016, 13.869/2019 e 14.365/2022), no Regulamento Geral do Estatuto, no Código de Ética e Disciplina da OAB (Resolução 02/2015) e no Provimento 205/2021 do Conselho Federal. Confira sempre a redação atualizada da lei.